

**Деснянський районний суд
міста Києва**

02225, м. Київ, пр-т.
Маяковського, 5-в

Заявник

ТКАЧУК МИХАЙЛО
ВАСИЛЬОВИЧ

ел. пошта mixa4y@icloud.com
тел. 380672096332
адреса Київська область,
Вишгородський район, с. Нові
Петрівці, вул. Європейська 1/52,
07354
РНОКПП 3144710076

Представник заявника

Ткачук Ірина Сергіївна
ел. пошта
iryna.tkachuk.s@gmail.com
тел. 380672174605
адреса Київська область,
Вишгородський район, село Нові
Петрівці, вул. Європейська 1,
кв.52, 07354
РНОКПП 3419715423

Справа № **754/3701/24**

Провадження № **6/754/150/26**

Суддя **Бабко Валерія
Валеріївна**

**Заява про дистанційне ознайомлення з матеріалами справи та надання
електронної копії матеріалів на електронну адресу**

Вихідний № 20260527/1

Я, Ткачук Михайло Васильович, є позивачем та стягувачем у справі № **754/3701/24** за позовом Ткачука Михайла Васильовича до Довгого Богдана Сергійовича про стягнення збитків.

Рішенням Деснянського районного суду міста Києва від **31.01.2025** у справі № **754/3701/24** позов задоволено частково та стягнуто з Довгого Богдана Сергійовича на мою користь шкоду, завдану внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, у розмірі **109 067,50 грн**, судові витрати по сплаті судового збору у розмірі **2 411,35**

грн та витрати на правничу допомогу у розмірі **7 000,00** грн.

Постановою Київського апеляційного суду від **17.06.2025** рішення Деснянського районного суду міста Києва від **31.01.2025** залишено без змін.

19.03.2026 Деснянським районним судом міста Києва у провадженні № **6/754/150/26** постановлено ухвалу за заявою боржника Довгого Богдана Сергійовича про розстрочення виконання рішення суду.

Копію ухвали від **19.03.2026** я отримав через електронний кабінет ЄСІТС, і на зазначену ухвалу мною вже подано апеляційну скаргу. Тому предметом цієї заяви є не отримання копії ухвали, а отримання матеріалів, на підставі яких суд розглянув заяву боржника та постановив ухвалу від **19.03.2026**.

Згідно з відомостями з картки судового провадження, заява у провадженні № **6/754/150/26** у справі № **754/3701/24** надійшла до Деснянського районного суду міста Києва **25.02.2026**. У картці провадження зазначено: єдиний унікальний номер справи — **754/3701/24**; номер провадження — **6/754/150/26**; дата надходження — **25.02.2026**; склад суду — Бабко Валерія Валеріївна; сторони — позивач Ткачук Михайло Васильович, заявник Довгий Богдан Сергійович; категорія/предмет — клопотання, заява, подання у порядку виконання судового рішення та рішення іншого органу (посадової особи) в цивільній справі; дата — **25.02.2026**; назва процесуальної дії — «Призначено склад суду».

При цьому фактичний стан провадження не відповідає відображеному у картці статусу «**Призначено склад суду**», оскільки **19.03.2026** суд уже постановив ухвалу за результатами розгляду заяви боржника, а мною вже подано апеляційну скаргу на цю ухвалу. Така невідповідність статусу провадження додатково ускладнює дистанційне ознайомлення з матеріалами та перевірку процесуальних дій у провадженні.

Разом з тим, копію заяви боржника, копії доданих до неї документів, а також докази направлення мені заяви боржника та додатків до неї я не отримував.

Також суд не надав мені копію заяви боржника, копії доказів, на які боржник посилався, та копії доказів направлення мені цих документів, однак розглянув заяву боржника і постановив ухвалу від **19.03.2026**.

В ухвалі від **19.03.2026** суд послався, зокрема, на заяву боржника Довгого Богдана Сергійовича про розстрочення виконання рішення, **довідку № 3 від 10.02.2026**, довідки **ОК-5 та ОК-7 Пенсійного фонду України**, а також інші матеріали цивільної справи.

Жоден із зазначених документів, окрім самої ухвали суду від **19.03.2026**, мені не був наданий до розгляду заяви боржника та після її розгляду.

Крім того, я не отримував від боржника Довгого Богдана Сергійовича поштових відправлень із копією заяви про розстрочення виконання рішення та доданими до неї документами. За доступною мені інформацією з кабінету Укрпошти, відповідні рекомендовані поштові відправлення від боржника на мою адресу не надходили.

26.03.2026 мною через підсистему «Електронний суд» уже було подано заяву про ознайомлення з матеріалами справи, вихідний № 2525. У зазначеній заяві я просив надати мені доступ до матеріалів провадження, копію заяви боржника, усіх додатків

до неї, докази надсилання мені цієї заяви та додатків, докази повідомлення мене про дату, час і місце судового засідання, а також інші матеріали, на підставі яких було розглянуто заяву боржника.

Станом на дату подання цієї заяви відповідь на мою заяву від **26.03.2026** я не отримав, а запитувані матеріали мені не надано.

Відповідно до **статті 43 ЦПК України** учасник справи має право ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень, подавати заяви та клопотання, надавати пояснення, доводи, міркування і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб.

Відповідно до **статті 183 ЦПК України** до заяв, скарг, клопотань чи заперечень, які подаються на стадії виконання судового рішення, додаються докази їх надіслання або надання іншим учасникам справи.

Відповідно до **статті 435 ЦПК України** заява про відстрочення або розстрочення виконання судового рішення розглядається судом у судовому засіданні з повідомленням учасників справи.

Отже, для перевірки законності розгляду заяви боржника, дотримання вимог **статей 183 та 435 ЦПК України**, а також для належного обґрунтування моєї позиції в апеляційному провадженні мені необхідно отримати копії матеріалів, на підставі яких суд постановив ухвалу від **19.03.2026**.

Окремо повідомляю суд, що **я проходжу військову службу**, у зв'язку з чим об'єктивно не маю можливості особисто прибути до приміщення суду для ознайомлення з матеріалами провадження. З огляду на це прошу забезпечити реалізацію мого процесуального права на ознайомлення дистанційно — через електронний кабінет ЄСІТС та/або шляхом направлення копій документів на мою електронну адресу.

Ця заява подається виключно з метою реалізації мого процесуального права як учасника справи на ознайомлення з матеріалами судового провадження та отримання копій документів, які містяться у матеріалах справи. Заява не містить вимог про вирішення спору по суті, не містить вимог до іншого учасника справи та не спрямована на покладення на нього будь-яких нових процесуальних чи матеріально-правових обов'язків.

Ухвала Деснянського районного суду міста Києва від **19.03.2026** у справі № **754/3701/24**, провадження № **6/754/150/26**, а також моя попередня заява про ознайомлення з матеріалами справи від **26.03.2026** вихідний № 2525, вже містяться в матеріалах справи, тому повторне їх долучення не є необхідним.

На підставі викладеного, керуючись **статтями 43, 183, 435 ЦПК України**, —

ПРОШУ СУД:

1. Надати мені дистанційний доступ через електронний кабінет ЄСІТС до всіх матеріалів провадження № **6/754/150/26** у справі № **754/3701/24** за заявою боржника Довгого Богдана Сергійовича про розстрочення виконання рішення Деснянського районного суду міста Києва від **31.01.2025**.
2. Надати мені через електронний кабінет ЄСІТС копію заяви боржника Довгого

Богдана Сергійовича про розстрочення виконання рішення, яка, за наявними мені відомостями з картки судового провадження, надійшла до суду та була зареєстрована **25.02.2026 у провадженні № 6/754/150/26.**

3. Надати мені через електронний кабінет ЄСІТС копію реєстраційної картки, вхідного штампа, журналу вхідної кореспонденції або інших відомостей автоматизованої системи документообігу суду щодо дати та часу надходження заяви боржника, дати та часу її реєстрації, вхідного номера, а також дати передачі заяви судді Бабко В.В.

4. Надати мені через електронний кабінет ЄСІТС копії всіх документів, доданих боржником до заяви про розстрочення виконання рішення, зокрема довідки № 3 від 10.02.2026, довідок ОК-5 та ОК-7 Пенсійного фонду України, а також усіх інших доказів, поданих боржником на підтвердження заяви про розстрочення виконання рішення.

5. Надати мені копії доказів направлення мені боржником копії заяви про розстрочення виконання рішення та всіх доданих до неї документів.

6. У разі якщо в матеріалах провадження відсутні докази направлення мені боржником копії заяви про розстрочення виконання рішення та доданих до неї документів, прошу прямо зазначити про це у відповіді суду.

7. Надати мені копії доказів мого повідомлення судом про дату, час і місце судового засідання з розгляду заяви боржника про розстрочення виконання рішення, зокрема судових повісток, довідок про доставку до електронного кабінету ЄСІТС, поштових повідомлень або інших документів, які підтверджують моє належне повідомлення.

8. У разі якщо в матеріалах провадження відсутні докази мого належного повідомлення про дату, час і місце судового засідання з розгляду заяви боржника, прошу прямо зазначити про це у відповіді суду.

9. Надати мені копію журналу судового засідання / протоколу судового засідання або іншого процесуального документа щодо розгляду заяви боржника 19.03.2026.

10. Повідомити мені актуальний стан провадження № 6/754/150/26 у справі № 754/3701/24, оскільки у картці судового провадження станом на момент формування цієї заяви відображено лише процесуальну дію від 25.02.2026 — **«Призначено склад суду»**, тоді як фактично **19.03.2026** вже постановлено ухвалу, а на неї мною вже подано апеляційну скаргу.

11. Забезпечити актуальне відображення матеріалів та процесуального стану провадження № 6/754/150/26 у моєму електронному кабінеті ЄСІТС або повідомити причини, з яких такі матеріали та актуальний стан провадження не відображаються.

12. Надати мені письмову відповідь щодо результатів розгляду моєї попередньої заяви про ознайомлення з матеріалами справи, сформованої в системі «Електронний суд» **26.03.2026**, вихідний № 2525.

13. У разі якщо моя попередня заява від 26.03.2026, вихідний № 2525, не була розглянута або відповідь на неї не була надіслана, прошу невідкладно розглянути її та надати мені відповідь через електронний кабінет ЄСІТС.

14. Надіслати копії запитуваних документів через мій електронний кабінет ЄСІТС та,

за технічної можливості, додатково на електронну адресу: miha4u@gmail.com.

15. У разі неможливості надати копії окремих документів через електронний кабінет ЄСІТС, прошу повідомити мені конкретну причину такої неможливості та спосіб, у який я можу отримати ці копії дистанційно, без особистого прибуття до суду з огляду на проходження мною військової служби.

Додатки:

1. Документ, що підтверджує проходження військової служби, — за наявності.
2. Скріншот / відомості з кабінету Укрпошти щодо відсутності рекомендованих відправлень від боржника — за наявності.
3. Скріншот / витяг з картки судового провадження із суду» — за наявності.

Додатки:

1. Форма 5.pdf.
2. Витяг з наказу .pdf.
3. Електронний суд.pdf.
4. Квитанція про надсилання стороні ТКАЧУК ІРИНА СЕРГІЇВНА 3419715423.pdf.

27.05.2026, **ТКАЧУК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ**